行政罰 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：裁罰性不利處分、行政罰法之適用、行為數認定、從新從輕、共同違法、故意過失、刑罰與行政罰競合、裁罰管轄
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、裁罰性不利處分之認定

一、110年第18題（原第37題）

依司法實務見解，下列何者為行政罰法所定之裁罰性不利處分？

(A) 衛生主管機關命廠商甲將抽驗不合格之食品下架回收
(B) 金融主管機關撤銷未於期限內開始營業之證券商乙之證照
(C) 招標機關對冒用他人名義投標者作成不予開標之決定
(D) 招標機關通知以偽造證件投標之廠商丁將刊登政府採購公報，停權3年

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	命下架回收為**管制性不利處分**（恢復合法狀態），非裁罰性
(B)	✗	撤銷因未開業之證照為**管制性不利處分**（撤銷不符要件之許可），非裁罰性
(C)	✗	不予開標為**程序上之決定**，非裁罰性不利處分
(D)	☑ 裁罰性	刊登政府採購公報**停權3年**，屬行政罰法§2所定之**裁罰性不利處分**（限制權利）

二、113年第37題

依司法實務見解，下列何者有行政罰法之適用？

(A) 主管機關命違法採取土石之甲回復土地原狀
(B) 主管機關限制欠稅之營利事業負責人乙出境
(C) 主管機關命逾期不自行拆除違章建築之丙繳納新臺幣100萬元代履行費用
(D) 主管機關通知借用他人名義投標之廠商丁，將刊登政府採購公報停權3年

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	命回復原狀為**管制性措施**（回復合法狀態），非行政罰
(B)	✗	限制出境為**保全措施**，確保稅款徵收，非裁罰性
(C)	✗	代履行費用為**行政執行**措施，非行政罰
(D)	☑ 適用行政罰法	停權3年為**裁罰性不利處分**，適用行政罰法

> [!NOTE]
> **重點整理（行政罰法§2 — 裁罰性不利處分）**：
>
> - **罰鍰**
> - **沒入**
> - **其他裁罰性不利處分**：限制或禁止行為（如停業、停權）、剝奪或消滅資格或權利（如吊銷執照）、影響名譽（公布姓名）、警告性處分
> - **非裁罰性**：管制性措施（命回復原狀、下架回收）、保全措施（限制出境）、行政執行（代履行費用）

貳、行為數認定

一、108年第20題（原第40題）

甲公司係藥商，於某日透過 A、B 及 C 三報分別刊登 3 則相同之醫療器材廣告，遭檢舉廣告內容不實。依司法實務見解，關於主管機關裁處罰鍰之敘述，下列何者正確？

(A) 3則廣告應以3次行為認定，對甲公司分別處罰之
(B) 3則廣告屬違反同一行政法上義務之一行為，僅能對甲公司為1次之罰鍰
(C) 3 則廣告屬違反同一行政法上義務之一行為，但 A、B、C 三報故意共同實施違反行政法上義務之行為，與甲公司分別處罰之
(D) 3 則廣告應以3 次行為認定，且 A、B、C三報故意共同實施違反行政法上義務之行為，與甲公司分別處罰之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	3則廣告基於同一決意、同一內容，僅分別刊登於不同媒體，應認為**一行為**
(B)	☑ 正確	同一違規廣告分別刊登於三報，屬違反同一行政法上義務之**一行為**，僅得裁處**1次罰鍰**
(C)	✗	A、B、C三報僅為媒體提供刊登服務，非共同實施違法行為
(D)	✗	非3次行為，且三報非共同違法

二、109年第23題（原第43題）

依司法實務見解，下列何者違反一行為不二罰原則？

(A) 未領有駕駛執照之甲，飲酒後駕車，主管機關依道路交通管理處罰條例相關規定分別處罰
(B) 乙以偽造文件投標政府採購案件，招標機關依政府採購法第31條規定沒收押標金新臺幣100萬元，並依同法第101條規定通知將刊登公報及停權3年
(C) 丙進口貨物一批，未據實申報，主管機關依逃漏進口稅、貨物稅及營業稅規定分別處罰
(D) 丁非藥商，以單一之意思於電視上為藥物廣告，主管機關依藥事法規定，按刊播廣告次數，分別處罰

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	未違反	無照駕車與酒駕分屬不同違規事實，構成**數行為**，分別處罰不違反一行為不二罰
(B)	未違反	沒收押標金與停權分屬不同性質之處罰（沒入vs裁罰性不利處分），得並行裁處
(C)	未違反	進口稅、貨物稅、營業稅各為獨立稅別，分屬不同稅法義務，構成**數行為**
(D)	☑ 違反	以單一意思為廣告，屬**一行為**，按刊播次數分別處罰違反一行為不二罰原則

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **一行為不二罰**：同一行為違反數個行政法上義務，從一重處罰（行政罰法§24）
> - 數行為分別處罰不違反一行為不二罰
> - 區辨一行為vs數行為：是否基於同一意思決定、是否違反同一義務

三、112年第19題（原第39題）

關於行政罰，依現行實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 針對按日連續處罰，主管機關得按日收集違法事證，其後一次將數日的裁罰處分書同時送達
(B) 納稅義務人填具一張申報單，於不同欄位申報進口稅、貨物稅及營業稅等三種稅捐，應認為僅構成一行為，從一重裁罰
(C) 違反行政法上義務行為如經緩起訴處分確定，由於在刑事上並非毫無責任，不得再追究其違反行政法上義務之責任
(D) 一位工讀生在10分鐘內，在同一個街區所停放的20台機車上，每台各夾放一張廣告單，僅構成一個違反廢棄物清理法之行為

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	按日連續處罰應**逐日分別裁處**，不得合併一次送達
(B)	✗	一張申報單但涉及三種稅捐，各稅法獨立，應認構成**數行為**
(C)	✗	緩起訴處分非確定判決，依行政罰法§26 II，得再追究行政罰責任
(D)	☑ 正確	同一時空密接、基於單一意思決定之行為，應認屬**一個違法行為**

四、114年第18題（原第38題）

甲使用特定建築物經營商業，違反建築法中建築物不得變更使用之法定義務，同時甲所經營之商業項目，未向主管機關申領營利事業登記證，也違反商業登記法中商業登記之作為義務。就甲於本案所應受之行政罰，下列敘述何者正確？

(A) 本案共存在兩項違法行為，應依建築法與商業登記法分別裁處行政罰
(B) 本案僅存在單一違法行為，屬於想像競合從一重處斷，故應以建築法裁處行政罰
(C) 本案僅存在單一違法行為，不作為義務應優先於作為義務，故應以建築法裁處行政罰
(D) 本案僅存在單一違法行為，主要違法目的在於違規經營商業，故應以商業登記法裁處行政罰

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	違反建築法（不得變更使用）與違反商業登記法（應申領登記證）分屬**不同義務**，構成**數行為**，應分別裁處
(B)	✗	非單一行為之想像競合

(C) ✗ 非單一行為
(D) ✗ 非單一行為

參、從新從輕原則

一、109年第22題（原第42題）

某市公園管理自治條例規定，違規停車者，處新臺幣（下同）600元以上3,000元以下罰鍰，且無免除處罰之規定。甲違規停車，主管機關認甲有行政罰法規定得減輕處罰之事由，除法規別有規定外，裁罰額度範圍為何？

(A) 600元以下
(B) 200元以上，1,000元以下
(C) 300元以上，1,500元以下
(D) 600元以上，3,000元以下

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	減輕處罰非免除處罰，仍有下限
(B)	✗	計算比例不正確
(C)	☑ 正確	依行政罰法§18 III，減輕處罰係將法定罰鍰之上限與下限各減為**二分之一**。下限600÷2＝300，上限3000÷2＝1500，故為300元以上1,500元以下
(D)	✗	未適用減輕規定，維持原額度

> [!NOTE]
> **重點整理（行政罰法§18 III — 減輕處罰）**：
>
> - 減輕之計算：法定罰鍰**上限與下限各減為二分之一**
> - 如法定600~3000 → 減輕後300~1500
> - 減輕事由：如行政罰法§8但書、§9等

二、111年第21題（原第40題）

甲於民國111年3月初為違法行為，依當時法規規定應處以新臺幣3,000元至7,000元之罰鍰，該規定於同年5月時修訂罰鍰額度為3,500元至6,000元，7月時罰鍰額度再度修訂為4,000元至8,000元。主管機關於8月作成裁罰處分時，關於裁罰額度，下列敘述何者正確？

(A) 應依3月初為違法行為時之規定
(B) 應依5月第一次修訂罰則後之規定
(C) 應依7月第二次修訂罰則後之規定
(D) 罰鍰額度應為最低3,000元，最高6,000元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非當然適用行為時法
(B)	☑ 正確	依行政罰法§5，行為後法律有變更者，適用**裁處時法**。但裁處前法律已有變更，適用**最有利**於當事人之規定。比較三版本：3月(3K-7K)、5月(3.5K-6K)、7月裁處時(4K-8K)，**5月版最有利**（上限最低）
(C)	✗	裁處時法非必然最有利
(D)	✗	非取各版本最低下限與最低上限

> [!NOTE]
> **重點整理（行政罰法§5 — 從新從輕）**：
>
> - 原則適用**裁處時法**
> - 但比較行為時法、中間法、裁處時法，適用**最有利**於當事人者
> - 「最有利」之判斷：以法定罰鍰之**上限**為主要比較基準

肆、共同違法行為

一、113年第38題

關於行政罰法第14條所定之共同違反行政法上義務行為，下列敘述何者正確？

(A) 共同實施違法行為之情況包含共同行為人之直接故意、間接故意及過失參與之情況
(B) 對於共同行為人分別處罰之，並依個別行為情節之輕重審酌其罰鍰之金額
(C) 因身分關係成立違反行政法上義務行為時，共同行為人中無該身分者，減輕或免除處罰
(D) 對於共同行為人之處罰，罰鍰合計之總額不得逾法定罰鍰額之上限

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	共同違法行為以**故意**為要件（含直接故意與間接故意），不包含過失
(B)	☑ 正確	行政罰法§14 I，共同行為人**分別處罰**，各依其情節輕重審酌（行政罰法§18）
(C)	✗	行政罰法§14 II規定，因身分關係成立者，其無該身分者仍應處罰，並未規定減輕或免除
(D)	✗	各共同行為人分別處罰，無合計總額之上限限制

伍、故意過失與責任

一、108年第21題（原第41題）

依司法實務見解，下列何者不以行為人有故意或過失為要件？

(A) 裁處罰鍰
(B) 沒入受處罰者所有之物
(C) 命限期改善
(D) 裁處拘留

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	罰鍰為行政罰，以故意或過失為要件（行政罰法§7 I）
(B)	✗	沒入為行政罰，以故意或過失為要件
(C)	☑ 正確	**命限期改善**為**管制性措施**（回復合法狀態），非行政罰，**不以故意或過失為要件**
(D)	✗	拘留為行政罰（其他種類行政罰），以故意或過失為要件

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **行政罰**（罰鍰、沒入、拘留、停權等）→ 以故意或過失為要件
> - **管制性措施**（命限期改善、命回復原狀、命下架回收）→ 非行政罰，無須故意過失
> - 區辨關鍵：是否具有**裁罰性**

二、113年第39題

甲公司僱用乙負責機器設備檢查及維護工作，因乙施作不慎引發火警，造成空氣污染，主管機關乃對甲公司裁處新臺幣6萬元罰鍰。甲公司主張係乙施作不慎引發火警，非其故意過失導致空氣污染，提起訴願。訴願機關應為下列何項判定？

(A) 行政罰不以故意、過失為要件，甲公司仍應受罰
(B) 行政罰以故意過失為要件，甲公司並無故意過失，不得對之裁處罰鍰
(C) 行政罰以故意過失為要件，乙之故意過失，視為甲公司之故意過失，甲公司仍應受罰
(D) 行政罰以故意過失為要件，乙之故意過失，推定甲公司有故意過失，甲公司仍應受罰

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政罰法§7 I明定行政罰以**故意或過失**為要件
(B)	✗	甲公司雖未直接行為，但有可能有監督管理上之過失
(C)	✗	非「視為」，而是「推定」
(D)	☑ 正確	行政罰法§7 II，法人之代表人或受僱人之故意過失，**推定**為法人之故意過失（可舉反證推翻）

三、114年第19題（原第39題）

關於行政罰與刑罰之敘述，下列何者錯誤？

(A) 與刑法有別，行政罰法對於共同違法行為，並不區分共同正犯、教唆或幫助者
(B) 行為非出於故意或過失者，不予處罰，過失行為之處罰，以有特別規定者為限
(C) 不得因不知法律或法規而免除刑事或行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其刑或處罰
(D) 行政罰法以處罰違反行政法上義務為限

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政罰法§14不區分正犯、教唆、幫助，一律「分別處罰」
(B)	✗ 錯誤	行政罰法§7 I：故意或過失均得處罰，**無須特別規定**即包含過失。刑法才要求過失處罰須有特別規定
(C)	☑ 正確	行政罰法§8：不得因不知法規而免責，但得減輕或免除
(D)	☑ 正確	行政罰法§1：違反行政法上義務而受罰鍰等

> [!NOTE]
> **重點整理（行政罰vs刑罰之故意過失）**：
>
> - **行政罰法§7 I**：故意或過失**均得處罰**（過失不以特別規定為限）
> - **刑法§12**：過失行為之處罰，**以有特別規定者為限**
> - 此為行政罰與刑罰之關鍵差異

陸、裁罰管轄

一、112年第20題（原第40題）

甲公司設於A直轄市，在B縣境內刊登廣告而違反行政法上義務，依行政罰法規定，關於決定此違規案件裁罰機關之優先順序，下列何者正確？

(A) 由A直轄市主管機關優先裁罰
(B) 由A直轄市主管機關與B縣主管機關協議定之
(C) 由處理在先之機關優先裁罰
(D) 由A直轄市主管機關與B縣主管機關之共同上級機關指定管轄機關

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非一律由行為人所在地機關裁罰
(B)	✗	非由雙方協議
(C)	☑ 正確	行政罰法§31 II：管轄有疑義時，由**處理在先**之機關管轄
(D)	✗	非由上級機關指定

柒、舉發時效

一、111年第20題（原第39題）

道路交通管理處罰條例第90條前段規定：「違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾二個月不得舉發。」依最高行政法院大法庭裁定意旨，應以何時點作為認定舉發是否已逾2個月之依據？

(A) 以舉發通知單合法送達予受舉發人之時點
(B) 以舉發通知單作成之時點
(C) 以舉發通知單付郵發出之時點
(D) 以處罰機關受理舉發機關移送舉發事件之時點

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非以送達時點
(B)	✗	非以作成時點
(C)	✗	非以付郵發出時點
(D)	☑ 正確	最高行政法院大法庭裁定，以**處罰機關受理舉發機關移送舉發事件之時點**認定是否逾期

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計

裁罰性不利處分			1			1		2
行為數認定	1	1			1		1	4
從新從輕/減輕裁罰		1		1				2
共同違法						1		1
故意過失/責任	1					1	1	3
裁罰管轄					1			1
舉發時效				1				1
合計	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**14**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
裁罰性不利處分	停權＝裁罰性；命回復原狀/限制出境/代履行費用＝非裁罰性
一行為不二罰	同一行為違反數義務從一重罰；單一意思做廣告按次分罰違反一行為不二罰
減輕裁罰	上限與下限各減為二分之一（行政罰法§18 III）
管制性措施	命限期改善、回復原狀非行政罰，無須故意過失
行為數	同一時空密接＝一行為；不同義務＝數行為
從新從輕（§5）	行為時/中間法/裁處時法比較，適用最有利者
共同違法（§14）	不區分正犯/教唆/幫助，分別處罰
法人故意過失	受僱人故意過失→推定法人有故意過失（可反證）
過失要件	行政罰：故意過失均罰（無須特別規定）；刑法：過失罰以特別規定為限
緩起訴	非確定判決，得再追究行政罰
處理在先	管轄疑義→處理在先之機關優先管轄